

Пришла претензия о нарушении товарного знака: как правильно ответить

Получить претензию — не значит автоматически быть виноватым. Часть таких претензий обоснована, часть — нет. Порядок действий, который помогает не наделать ошибок в ответе.

Проверьте перед ответом

- ☐ Товарный знак действительно зарегистрирован по открытому реестру Роспатента, и срок его действия не истёк
- ☐ Регистрация распространяется на класс МКТУ, в котором вы фактически работаете
- ☐ Используемое вами обозначение сходно до степени смешения, а не просто отдалённо похоже
- ☐ Ваша ситуация не подпадает под исключения — например, перепродажу оригинального товара, введённого в оборот самим правообладателем

Составьте ответ по шагам

- 01 Не игнорируйте срок ответа**, указанный в претензии — он обычно короткий.
- 02 При серьёзных сомнениях в своей правоте** — рассмотрите временную приостановку спорного использования обозначения до выяснения обстоятельств.
- 03 Подготовьте мотивированный ответ** со ссылками на нормы Гражданского кодекса РФ и, если они есть, на собственные права на обозначение.
- 04 При необходимости запросите у заявителя** дополнительные доказательства его прав — это законное право адресата претензии.

Чем грозит игнорирование: по статье 1515 ГК РФ за незаконное использование товарного знака предусмотрена компенсация от 10 000 до 5 000 000 рублей по усмотрению суда либо в двукратном размере стоимости товаров. Дополнительно возможна блокировка карточек на маркетплейсе.